

1500457-86.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/11/2022

... e da causa de aumento de pena do tráfico interestadual, e afastamento do tráfico privilegiado devido à grande quantidade de droga que indica serem integrarem organização criminosa. A defesa da ré NYKELLY pugnou pela absolvição, argumentando que ela não teve participação no carregamento do veículo e nem possui vínculo com os traficantes. Se condenada, requereu a aplicação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500457-86.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500457-86.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149563/2022 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 25330004 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2149563 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nykelly Kauana de Oliveira e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de LUCAS EDUARDO STUPP, brasileiro, solteiro, RG 14.116.560-5, natural de Curitiba/PR, nascido aos 05/01/2000, com 22 anos de idade na data dos fatos, filho de Nelci Stupp, residente na Rua Genésio João Peres, nº 238, Bairro Santa Bárbara, Boa Vista da Aparecida/PR, atualmente preso no CDP Caiuá; e, NYKELLY KAUANA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, RG 15.285.589-3, CPF 135.661.959-28, natural de Toledo/PR, nascida aos 09/12/2003, com 18 anos de idade na data dos fatos, filha de Fábio Junior de Oliveira e de Maria Aparecida dos Santos, residente na Rua Machado de Assis, nº 23, Bairro Pioneira, Toledo/PR, atualmente presa na Penitenciária Feminina Tupi Paulista, dando-os como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes

termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de junho de 2022, por volta das 23h00, na Rodovia SP 425, altura do KM463, nesta cidade e comarca, LUCAS EDUARDO STUPP e NYKELLY KAUANA DE OLIVEIRA, em união de propósitos e comunhão de esforços, transportavam e traziam consigo, entre estados da federação, 446 tabletes da droga maconha, pesando aproximadamente 304.865,0g, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão, laudo de fls. 20/21, fotografias de fls. 42/105.

Segundo apurado os denunciados residem no Estado do Paraná, tendo eles sido contratados, por terceiro não identificado, para ir até a cidade de Foz do Iguaçu/PR e transportar toda a droga apreendida até a cidade de Presidente Prudente/SP, pelo que receberiam o importe de R\$ 10.000,00.

Durante o patrulhamento pela Rodovia SP 425, Policiais Militares verificaram que o veículo tripulado pelos denunciados estava com a traseira pesada e, pelo fato de a Rodovia ser frequentemente utilizada para o transporte de drogas, resolveram abordá-los.

No momento da abordagem LUCAS e NYKELLY demonstraram nervosismo, tendo sido deliberado pela busca no veículo, logrando-se encontrar a droga no banco traseiro e porta-malas do carro.

Na busca pessoal de LUCAS ainda se localizou a quantia de R\$ 600,00, tendo este confessado que receberiam R\$ 10.000,00 para o transporte da droga entre os Estados da Federação.

A droga apreendida seria destinada a traficância, considerando a elevadíssima quantidade de entorpecentes, bem como as circunstâncias da prisão (nervosismo demonstrado pelos denunciados quando da abordagem e confissão).

Os réus foram presos em flagrante e tiveram sua prisão convertida em preventiva (fls. 126/128).

A denúncia foi oferecida em 16/06/2022 (fls. 163/165).

Em 20/06/2022 foi homologado o arquivamento promovido pelo Ministério Público quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas e determinada a notificação dos acusados acerca da denúncia (fls. 179/180).

Os réus apresentaram defesas prévias por defensores dativos (fls. 221/222 e 230/235).

Em 09/09/2022 foi reanalisada e mantida a prisão preventiva dos acusados, recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 238/241).

Na audiência realizada em 04/11/2018 foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foram os réus interrogados. Ao final, as partes se manifestaram por meio de alegações orais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação dos réus nos termos da denúncia, com aumento da pena-base em razão da grande quantidade de drogas que os acusados traziam consigo, aplicação da agravante da reincidência referente ao réu Lucas e da causa de aumento de pena do tráfico interestadual, e afastamento do tráfico privilegiado devido à grande quantidade de droga que indica serem integrantes organização criminosa. A defesa da ré NYKELLY pugnou pela absolvição, argumentando que ela não teve participação no carregamento do veículo e nem possui vínculo com os traficantes. Se condenada, requereu a aplicação da atenuante da menoridade relativa, confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Por fim, a defesa de LUCAS, igualmente, pleiteou a absolvição do acusado, aduzindo ter ele apenas conduzido o veículo, não tendo participação ou conhecimento a respeito de suposta organização criminosa; em caso de condenação, requereu a redução da pena ante a aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 270/271).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal), não havendo nulidades a sanar nem irregularidades a suprir. Assim sendo, passo à análise do mérito.

A materialidade do fato está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/16); pelo Auto de Exibição/Apreensão (fls. 17/19);

pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 20/21); pelas fotografias da pesagem da droga (fls. 42/105) e, pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (Laudo Definitivo de Substância Entorpecente) (fls. 168/170).

Do cotejo das provas carreadas aos autos, verifica-se que a autoria também restou devidamente demonstrada e recai, sem sobra de dúvidas, sobre os réus que, inclusive, confessaram a prática do crime.

Com efeito, em seu interrogatório judicial, LUCAS declarou que era usuário de maconha e com frequência ia em biqueiras para comprar drogas, sendo que um dia foi em uma biqueira e recebeu essa proposta, porém, na primeira vez a pessoa ofereceu R\$ 5.000,00 pelo transporte, mas não aceitou; depois de um tempo retornou lá para comprar a droga e acabou aceitando a proposta de R\$ 10.000,00, pois sua mãe está enferma e "é o homem da casa", tendo esse homem, cujo nome desconhece, informado que havia carro carregado em Foz do Iguaçu/PR, era só pegar esse carro lá e o levar até o destino, que ele mandou pelo GPS no WhatsApp, e o dinheiro (R\$ 10.000,00) seriam pagos no destino, tendo ele adiantado apenas o necessário para abastecer o carro. Disse ter pegado o veículo em um posto de combustível em Foz do Iguaçu/PR. Informou que contou a Nykelly que estava indo buscar esse carro para fazer o transporte da droga antes de ir na casa dela, quando chegou lá ela já sabia que estava com o carro com drogas. Disse ter pegado o carro do jeito que ele foi apreendido, de modo que desconhece sobre as placas falsas, pois o veículo pertencia aos traficantes. Alegou que estava conversando no celular, não sabe dizer o local exato em que iria deixar a droga, e que quando chegasse iria informar a eles que havia chegado, então eles lhe dariam as orientações a respeito da entrega. Por fim, disse que tinha ciência de que estava envolvendo Nykelly no crime de tráfico, inclusive ela concordou, ela tinha ciência da droga e quis ir junto mesmo assim. NYKELLY, por seu turno, disse que Lucas é seu marido e no dia dos fatos ele passou na casa de sua mãe para buscá-la e no caminho ele contou que estava com droga. Alegou que ele passou na casa de sua mãe por volta de 09h30min, dizendo que iriam na casa de um parente dele, não tendo a acusada não perguntado nada, e quando embarcou no carro ele contou que ia fazer o transporte da droga, então foi com ele, "pois ele é seu marido". Confirmou que iriam receber R\$ 10.000,00 pelo transporte, que seria pago quando chegassem em Presidente Prudente/SP, porém Lucas já havia recebido um pouco para despesas da viagem. Disse que Lucas não tem carro e não perguntou a ele de quem era aquele carro.

A versão dos acusados foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares. O Policial Marco Antônio Poltronieri relatou que estavam em patrulhamento pela SP 425 quando visualizaram um Renault Senic em alta velocidade e aparentando estar muito pesado, então deram ordem de parada e o veículo empreendeu fuga, fizeram acompanhamento por aproximadamente 1km até realizarem a abordagem; o veículo era conduzido por Lucas e tinha Nykelly como passageira, eles informaram serem amasiados. Disse que eles demonstraram grande nervosismo e no banco traseiro do veículo visualizaram grande quantidade de tabletes de maconha, tendo Lucas dito que havia pegado o veículo carregado com a droga em Foz do Iguaçu/PR e tinha como destino Presidente Prudente/SP, para tanto receberia 10 mil reais. Nykelly, por sua vez, disse que Lucas pegou o veículo com a droga, passou em Toledo/PR, onde a pegou, e de lá ela seguiu com ele. Segundo o policial, a droga estava tanto sobre o banco traseiro e também no porta-malas do veículo, e o acusado informou que quando chegasse em Presidente Prudente/SP ele receberia novas orientações sobre onde a droga deveria ser deixada. Disse que encontraram também um jogo de placas, que apontava o veículo como sendo de Sete Quedas/PR, todavia, através dos demais dados do veículo constataram que ele era de Santa Helena/SP, e Lucas disse que trocava as placas para que não fosse abordado no trajeto durante a viagem. Informou, ainda, que com os réus foram encontrados, aproximadamente, R\$ 600,00. Esclareceu o miliciano que Nykelly não informou detalhes sobre como tomou conhecimento da droga, mas a droga estava acondicionada sobre o banco, em muitos tijolos.

Por derradeiro, o Policial Militar Kleber de Sena narrou que estavam em patrulhamento pela Rodovia Assis Chateaubriand próximo ao KM 463 onde visualizaram o Senic, deram voz de parada, mas ele tentou sair do local e foi abordado mais à frente. Disse que notaram nervosismo nos acusados e forte odor de maconha, e também

visualizaram na parte traseira e no porta-malas grande quantidade de maconha, com peso de 304 kg. Perguntados sobre a droga, Lucas informou que foi até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, onde pegou o carro já preparado e estava indo até Presidente Prudente/SP, onde receberia novas instruções para a entrega da droga e receberia R\$ 10.000,00. A ré Nykelly disse que Lucas a buscou em Toledo/PR e ela o estava acompanhado para a entrega do entorpecente em Presidente Prudente/SP.

Não há dúvidas, portanto, sobre a autoria delitiva.

No tocante à tipicidade, a conduta dos réus se subsume ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Observo que o crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, ou seja, pode ser praticado de diversas formas, dentre elas, mediante o transporte do entorpecente. Logo, considerando que os acusados estavam transportando a droga, é irrelevante o fato de não terem atuado no carregamento do entorpecente no veículo, ou na venda da droga, sendo suficiente, para a configuração do tráfico, o transporte.

Observo, ainda, que os acusados agiram com união de desígnios para a efetivação do transporte da substância entorpecente; a partir do momento em que Nykelly concordou a realizar o transporte, aderindo à conduta de seu companheiro, configurada está a conduta prevista no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade "transportar".

Também está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que a droga foi transportada entre os Estados do Paraná e São Paulo, de maneira que devidamente caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Vale salientar, ainda, que o acusado LUCAS não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa.

Lucas, porém, é duplamente reincidente específico, haja vista que já condenado por tráfico de drogas pela 1ª Vara Criminal de Quedas do Iguaçu/PR, nos autos nº 0003321-63.2018.8.16.0140, e pela 4ª Vara Criminal de Cascavel/PR (autos nº 0012318-33.2020.8.16.0021), cuja condenação transitou em julgado em 17/08/2021.

Além disso, a grande quantidade de drogas apreendidas com os réus – mais de 300 quilos de maconha – demonstra que LUCAS vinha se dedicando a atividades criminosas, tendo em vista que tamanha quantidade de drogas não seria entregue à responsabilidade de alguém que estivesse se aventurando pela primeira vez no mundo do crime, indicando estar envolvido com sofisticada cadeia criminosa, não compatível com a atuação de amador.

Ao transportar vultosa quantidade de entorpecentes, o réu inseriu-se em uma rede de distribuída de maconha em etapa anterior à própria inserção no mercado ilícito. Não se pode olvidar que a droga seria transportada para outro Estado da federação, a reforçar vinculação do acusado com a rede de distribuição de drogas. Por fim, consigne-se que o próprio acusado admitiu que receberia pagamento.

Lado outro, em relação a NYKELLY a situação é diversa, tendo em vista ser primária, sem nenhuma passagem anterior, e foi envolvida nos fatos por intermédio de seu companheiro Lucas, não havendo qualquer elemento a demonstrar que ela possuía, diretamente, qualquer relação com organização criminosa ou que vinha se dedicando a atividades criminosas.

Logo, NYKELLY faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, a minorante deve ser aplicada em seu grau intermediário (1/2), tendo em vista a grande quantidade de droga transportada – mais de 300 quilos de maconha.

A propósito do tema, vale salientar que o magistrado possui discricionariedade para o estabelecimento do grau de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO

PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3).

INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ORDEM DENEGADA. I - As instâncias ordinárias não deixaram de justificar a aplicação da causa de diminuição em seu grau mínimo, pois se reconheceu que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, seriam fundamentos hábeis a aplicar a redução em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/6. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - A pena imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico não desbordou dos lindes da proporcionalidade e razoabilidade. IV - Ordem denegada. (STF - HC: 106611 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/02/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-042 DIVULG 02-03-2011 PUBLIC 03-03-2011)

Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, devendo a pretensão estatal prosperar, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que os réus eram plenamente imputáveis e lhes era exigido que agissem de forma diversa. Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Em relação ao réu LUCAS, na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal e atenta às circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social do fato e da conduta do agente, não há motivo para aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o acusado registra duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0003321-63.2018.8.26.0140, da 1ª Vara Criminal de Quedas do Iguaçu/PR, e autos nº 0012318-33.2020.8.16.0021, da 4ª Vara Criminal de Cascavel/PR); desta feita, valho-me da condenação oriunda dos autos 0003321-63.2018.8.26.0140 para aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015); no caso, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"; na espécie, o acusado transportava quase 305 quilos de maconha, de modo que a pena deve ser aumentada em razão da quantidade da droga. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por

fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), especificamente quanto à condenação oriunda dos autos nº 0012318-33.2020.8.16.0021, da 4ª Vara Criminal de Cascavel/PR. Desta feita, à luz da jurisprudência do STJ, aplico a compensação entre elas, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição da pena a ser considerada, entretanto, aplica-se a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, de modo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Considerando a ausência de informações precisas acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 43 da Lei 11.343/2006).

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Além disso, o artigo 387, § 2º, do CPP, determina o desconto do período de prisão provisória no estabelecimento do regime de cumprimento de pena. Todavia, diante da reincidência do réu, o tempo de prisão provisória é irrelevante para a fixação do regime.

Assim sendo, tendo em vista a quantidade de pena imposta, aliada à reincidência do acusado e à grande quantidade de droga apreendida, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de conceder o "sursis", porque ausentes seus requisitos, conforme artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

No que toca à acusada NYKELLY, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há elementos suficientes a se valorar. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, a ré é primária. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Maurício Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015), não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, a grande quantidade de droga apreendida - quase 305 quilos de maconha - autoriza o aumento da pena-base; todavia, essa circunstância será utilizada na terceira fase da dosimetria, para estabelecimento do redutor da causa de diminuição da pena atinente ao privilégio, logo, deixo de considerá-la neste momento, sob pena de bis in idem. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua

desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem aplicadas; em contrapartida, incidem as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal), e da menoridade relativa, uma vez que a réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (art. 65, inciso I, do Código Penal). Contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que nesta fase é vedada a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide, de um lado, a causa de aumento de pena referente ao tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006) e, de outro, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Assim, nos termos da fundamentação, aumento a pena em 1/6 e a reduzo em 1/2, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, em virtude dos poucos recursos financeiros do acusado (art. 49, § 1º, do CP e 43 da Lei nº 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Considerando a primariedade da réu e a quantidade de pena imposta, além de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixo o REGIME ABERTO (art. 33, § 2º, "c", da Lei nº 11.343/2006), devendo ser observadas as seguintes condições (art. 115 da Lei de Execuções Penais): a) apresentar-se mensalmente em Juízo, para dar contas de suas atividades; b) manter trabalho lícito por todo o período e cumprimento da pena; c) não se ausentar do local de sua residência, por mais de 07 (sete) dias, sem prévia comunicação ao Juízo; d) recolher-se diariamente em sua residência no período compreendido entre 22h e 05h, assim como nos sábados, domingos e feriados; e) não portar armas ou instrumentos que possam ofender; f) não frequentar bares, boates, casas de prostituição ou quaisquer outros estabelecimentos afins, em qualquer horário do dia.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução; e, b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da execução.

Com a substituição acima realizada, resta prejudicado o "sursis".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

- a) CONDENAR o réu LUCAS EDUARDO STUPP, RG 14.116.560-5, natural de Curitiba/PR, nascido aos 05/01/2000, filho de Nelci Stupp, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato; e,
- b) CONDENAR a ré NYKELLY KAUANA DE OLIVEIRA, RG 15.285.589-3, CPF 135.661.959-28,

natural de Toledo/PR, nascida aos 09/12/2003, filha de Fábio Junior de Oliveira e de Maria Aparecida dos Santos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da execução. Considerando que o réu LUCAS respondeu ao processo todo preso e que foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, bem como que não possui residência no distrito da culpa, além de ser reincidente, mantenho a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do CPP, e, conseqüentemente, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Mantenha-se o réu na prisão em que se encontra. Quanto à ré NYKELLY, por outro lado, tendo em vista que foi condenada ao cumprimento da pena em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, não haveria proporcionalidade na manutenção da segregação cautelar. Dessa forma, revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura, colocando-a imediatamente em liberdade, salvo se deva permanecer presa por outro motivo.

Quando da prisão dos sentenciados foram apreendidos os seguintes bens que ainda se encontram apreendidos nos autos: a) R\$ 600,00 em dinheiro; b) aparelho celular IMEI 358953087664122, apreendido com o réu Lucas; c) aparelho celular Samsung IMEI 355751112552681, apreendido com a ré Nykelly; d) veículo Renault/Scenic RT 1.6, 16V, placa LVW1100, de propriedade de Elton Paulo Estevão da Silva.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu de seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos, acima relacionados, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006), exceto quanto ao aparelho celular Samsung IMEI 355751112552681, que deverá ser restituído à ré NYKELLY, por não haver qualquer indício a indicar origem ilícita.

Determino, ainda, a destruição da droga apreendida, inclusive suas amostras, mediante certificação nos autos (artigos 50, § 3º, e 72, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Diante da natureza do crime praticado, não há que se falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados (art. 387, inciso IV, do CPP).

Condeno os réus, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003) cada um, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, todavia, por estarem assistidos por defensores nomeados, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade



das custas, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Expeçam-se certidões de honorários em favor dos defensores que atuaram na defesa dos réus, fazendo constar todos os atos praticados, na forma do Convênio OAB/DPE. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime fechado em desfavor do réu LUCAS e guia de recolhimento; b) expeça-se carta de guia quanto à ré NYKELLY e formem-se autos apartados de Execução de Pena, que deverão ser remetidos ao Juízo de sua residência (Toledo/PR); c) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação dos réus, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; d) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; e) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, observando-se o contido no artigo 518, § 2º, das NSCGJ; f) expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa e abra-se vista ao Ministério Público; e, a seguir, g) archive-se o processo, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação".

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 05 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA